

0001185-36.2018.8.26.0651
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ELISA LEONESI MALUF
Comarca: Valparaíso
Foro: Foro de Valparaíso
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 25/05/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
Aldrei Santos de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELISA LEONESI MALUF

Vistos.

Aldrei Santos de Oliveira está sendo processado por infração ao delito capitulado no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Manifestou-se o Representante do Ministério Público pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Valparaíso
Foro de Valparaíso
1ª Vara
Rua Padre Mauro Eduardo s/nº, Centro - CEP 16880-000, Fone: (18) 3401-1103,
Valparaíso-SP - E-mail: valparaíso@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Físico nº:
0001185-36.2018.8.26.0651
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
Aldrei Santos de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELISA LEONESI MALUF

Vistos.

Aldrei Santos de Oliveira está sendo processado por infração ao delito capitulado no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Manifestou-se o Representante do Ministério Público pela prescrição da pretensão punitiva (fls. 76).

É o relatório.

DECIDO.

Consoante a bem fundamentada manifestação do Representante do Ministério Público, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

O fato ocorreu em 06/04/2018 e até a presente data não houve o recebimento da denúncia.

O artigo 30 da Nova Lei de Tóxico prevê que prescreve em 02 anos a imposição das penas para o delito capitulado no art. 28 e, em eventual condenação, a pena será atingida pela prescrição.

Assim, antevendo a prescrição, eis que não houve marco interruptivo da mesma, necessário o seu reconhecimento e a conseqüente extinção da punibilidade do réu.

Isto posto, JULGO EXTINTA a punibilidade do réu Aldrei Santos de Oliveira, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal.

Arquivem-se, com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Valparaíso, 10 de maio de 2022.

ELISA LEONISE MALUF
Juíza Substituta

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA